

1501317-83.2020.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... DJESP 14/11/2017; Pág. 2788);

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Autoria e materialidade comprovadas. Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra da vítima, como elemento de prova, desde que não destoem do conjunto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501317-83.2020.8.26.0510 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501317-83.2020.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2115927/2020 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 7270842 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 835/20/314 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 834/20/314 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2115927 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Charles Henrique Figueiredo e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Felipe Sousa Santos, e Charles Henrique Figueiredo, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, em razão do fatos narrados à fls. 64/66.

A denúncia foi recebida no dia 24 de agosto de 2021, nos termos da decisão de fls. 101/105, que ainda decretou a prisão preventiva de ambos os réus, atendendo a pedido feito pelo Ministério Público, em atenção a representação da d. Autoridade Policial.

Expedidos e cumpridos os respectivos mandados de prisão, os réus foram regularmente citados (fls. 126 e 128), e apresentaram resposta escrita à acusação de fls. 132/133, por intermédio da Defensoria Pública.

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução,

debates e julgamento, por via remota, onde foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas comuns, e interrogados os réus.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações orais, onde requer a total procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na denúncia (fls. 164/165).

A Defensoria Pública, em memoriais de fls. 169/181, requer a total improcedência da ação penal, alegando insuficiência de provas, visto que os réus negam veementemente a autoria do delito, dizendo que nada sabem a seu respeito, e que os policiais ouvidos em juízo não presenciaram os fatos. Alega ainda que nada relacionado ao delito foi apreendido com acusados, e que os depoimentos prestados pelas vítimas devem ser tomados com cautela, pois declararam que os roubadores usavam capacetes, sendo que apenas a vítima disse reconhecido os assaltantes através de fotos, prova esta duvidosa, e produzida sem observância das formalidades previstas no artigo 226 do CPP. Assevera ainda que o reconhecimento fotográfico foi realizado 15 dias após o roubo, quando já alterada a percepção da realidade da vítima Renato, o que torna tal prova imprestável. Em caso de condenação, requer a fixação das penas base no mínimo legal, a fixação de regime inicial diverso do fechado, e que seja facultado aos réus o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia imputa aos réus Felipe Sousa Santos ,e Charles Henrique Figueiredo, a prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal.

Segundo a inicial, a vítima Renato Cássio Zadi viu o anúncio de uma moto no aplicativo OLX, cuja anunciante tinha o prenome Tiago, e interessou-se pela compra do veículo.

Após as tratativas com o suposto vendedor, este e a vítima combinaram que trocariam a moto por um drone, além de uma quantia em dinheiro. Ajustaram ainda que o negócio deveria ocorrer no dia 01 de abril de 2020, na rua M-22, altura do número 1184, bairro Jardim Ipanema, nesta cidade de Rio Claro. Segundo o boletim de ocorrência de fls. 06/07, o roubo na verdade ocorreu no dia 27 de março de 2020.

No dia combinado, Renato veio até Rio Claro acompanhado de seu amigo João Paulo Zonzini, e foram até o local ajustado com o tal vendedor Tiago, para a conclusão do negócio. Estacionou seu veículo, e telefonou para Tiago, o que o informou que já estava chegando.

Os acusados, previamente ajustados entre si, surgiram então no local em uma moto da marca Honda, de cor vermelha, e se posicionaram na frente do veículo das vítimas. Em seguida apontaram na direção delas o que seria um simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto, e exigiram a entrega do drone, de dinheiro, e de outros valores que houvessem no veículo.

Após subtraírem, para si, um relógio de pulso, um drone da marca Mavic Pró DJi, avaliado em R\$ 3.000,00, e a quantia de R\$ 1.000,00, da vítima Renato, os réus fugiram do local.

Contudo, os acusados foram presos em flagrante algum tempo depois, também em Rio Claro, em razão da prática de uma tentativa de roubo contra a vítima Gisele Mayara Matias Ramos. Este segundo roubo foi praticado de forma idêntica ao tratado nos presentes autos, o que chamou a atenção dos policiais civis que investigavam o caso. A vítima Renato foi chamada a comparecer na Delegacia de Polícia, e foi capaz de reconhecer ambos os réus através de fotos. Apurou-se ainda que os réus faziam uso de uma moto da cor de vermelha, e de um simulacro de arma de fogo para a prática dos delitos.

Finda a instrução, respeitados os doutos argumentos da ilustre Defensora Pública, temos que a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada através dos boletins de ocorrência de fls. 03/07. Os objetos e valores roubados, não foram recuperados. Contudo, segundo o relatório de fls. 10/15, foi apreendido com os réus o simulacro de arma de fogo utilizado para ameaçar as vítimas. A apreensão ocorreu em um outro roubo semelhante praticado pela dupla, no dia 11 de abril de 2020.

A autoria restou igualmente demonstrada, e deve ser imputada aos réus.

Interrogados em juízo, ambos negaram qualquer participação no delito. Felipe Sousa Santos, ouvido em juízo, disse que nada sabe a respeito dos fatos. Confessou que foi preso em flagrante juntamente com Charles, mas em razão da prática do roubo ocorrido no dia 11 de abril de 2020. Segundo o réu, ele e Charles, por indicação de um outro indivíduo, foram até o local dos fatos, onde uma moça estaria na posse do dinheiro que seria usado para a compra de um moto através do aplicativo OLX. Felipe ainda admitiu que, neste outro roubo, foi preso na posse do simulacro de arma de fogo, e que fazia uso de uma moto vermelha de sua propriedade. A mesma versão foi apresentado pelo corréu Charles, que disse desconhecer por completo os fatos. Charles admitiu que foi preso no dia 11 de abril, juntamente com Felipe, durante a prática de um roubo. Alegou que um indivíduo de apelido Carioca os informou que uma moça estaria no local do delito na posse de uma certa quantia em dinheiro, que seria usada na compra de uma moto. Charles também admitiu que, neste segundo roubo, ele e Felipe estavam em uma moto de cor vermelha, e que fizeram uso de um simulacro de arma de fogo.

A negativa apresentada pelos acusados, contudo, não encontra amparo algum no restante da prova.

A vítima João Paulo Zonzini, inquirido em juízo, afirmou que na data dos fatos acompanhou seu amigo Renato até Rio Claro, onde este iria negociar um drone. Ao chegarem em Rio Claro, foram até o local combinado por Renato. Ao chegarem, logo em seguida dois indivíduos chegaram em uma moto. João Paulo disse ter demorado um pouco até compreender que se tratava de um assalto. Renato desceu do veículo, foi até o lado do passageiro, e abriu a porta, entregando o drone que se encontrava no banco de trás. João Paulo disse ter visto dois assaltantes, e que nenhum bem de sua propriedade foi roubado. João Paulo disse não ter visto armas nas mãos dos assaltantes, que usavam capacetes. Segundo João Paulo, um dos assaltantes desceu da moto, e rendeu Renato. A vítima disse no momento não conseguiu reconhecer nenhum dos assaltantes. Tampouco soube descrever detalhes da moto usada pelos roubadores. Mais esclarecedor foi o depoimento da vítima Renato Cássio Zadi. Renato confirmou que na época viu o anúncio de uma moto através do aplicativo OLX, e que indagou ao suposto vendedor se lhe interessava trocar o veículo por um drone e a quantia de mil reais. Renato então combinou que viria até Rio Claro para efetuar o negócio, e convidou seu amigo João Paulo. Ambos foram até o endereço encaminhado pelo vendedor da moto, via Whatsapp. Ao chegarem no endereço indicado, permaneceram aguardando no interior do veículo. Renato então entrou novamente com o suposto vendedor, dizendo qual o veículo ocupava. Pouco depois, dois indivíduos em uma moto chegaram no local, foram até o final do quarteirão, e retornaram. Estacionaram a moto ao lado do veículo, momento em que o ocupante da garupa levantou a blusa, mostrou o que seria uma arma, e anunciou o roubo, exigindo que Renato entregasse o dinheiro, o drone, e os celulares. Renato identificou o réu Charles como sendo o indivíduo que conduzia a moto. O assaltante que ocupava a garupa desceu, foi até o banco traseiro do veículo, e pegou a bolsa contendo o drone. Renato confirmou que seu relógio e a quantia de mil reais também foram subtraídos. Indagado a respeito do reconhecimento dos acusados, a vítima respondeu que viu o rosto deles claramente, que "são eles sem dúvidas" os autores do delito. Renato, com a devida venia, mostrou certeza absoluta ao reconhecer os acusados em juízo, quando confrontado novamente com as fotos de ambos. Ou seja, a vítima reconheceu os réus na fase policial, através de fotos, e tornou a reconhecê-los fotograficamente em juízo, chegando a dizer qual deles ocupava a garupa, e qual conduzia a moto. A vítima esclareceu que ambos os réus estavam de capacete, mas que, mesmo assim, não teve dúvidas em reconhecê-los.

Os policiais civis André Luiz de Carvalho, e Ângelo José Spatti, disseram ter participado ativamente das investigações. Mantiveram contato com a vítima Renato, que disse ter vindo até Rio Claro para negociar uma moto, cujo anúncio viu no site OLX. Registrado este primeiro boletim de ocorrência, poucos dias depois os réus foram presos em flagrante na mesma situação, ou seja, no momento em que a interessada na compra de um veículo aguardava o suposto vendedor. Em ambos os roubos, foi utilizada uma moto de cor vermelha. André Luiz disse que a vítima Renato foi bastantes incisiva durante o reconhecimento fotográfico dos acusados, e

que a testemunha João Paulo não conseguiu efetivar o reconhecimento. Segundo os policiais, nada do que foi subtraído foi recuperado durante as investigações. Ou seja, os policiais confirmaram que os réus foram presos em flagrante em um outro roubo praticamente idêntico, onde fizeram uso de um simulacro de arma de fogo, e de uma moto pequena de cor vermelha. Tanto o simulacro como a moto, foram apreendidos quando da prisão em flagrante dos acusados. Segundo o policial Spatti, a moto usada pelos réus também era produto de um outro crime praticado também através do site OLX.

Portanto, nada obstante a negativa apresentada pelos réu, a prova trazida aos autos permite a condenação de ambos.

De início, temos que a vítima Renato foi categórica e mostrou absoluta segurança durante os reconhecimento fotográfico que realizou na fase do inquérito, e também em juízo. Renato não teve dúvida alguma em apontar ambos os acusados como autores do delito, e disse ter visto o rosto de ambos, muito embora usassem capacete.

Portanto, as declarações prestadas pela vítima perante este juízo, aliadas àquelas prestadas em sede inquisitorial e ao auto de reconhecimento fotográfico, permitiram a conclusão de que ambos os réus são autores do roubo. E não há motivos para questionar a palavra da vítima, pois não conhecia os acusados anteriormente aos fatos, circunstância a lhe dar credibilidade no apontamento de ambos (durante o reconhecimento em sede policial) como autores da subtração e de descrever a grave ameaça.

A propósito do tema, confirmam-se:

"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava como agente criminoso" (STJ, HC nº 143.681/SP, C. 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 2.8.2010);

"O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ (AGRG no AREsp n. 482.281/BA.2014/0048036-7. Rel. Min. Marilza Maynard. 6ª T. J. 06.05.2014. DJE 16.05.2014 e AGRG no AREsp 297.871/RN 2013/0060207-3. Rel. Min. Campos Marques. 5ª T. J. 18.04.2013. DJE24.04.2013) e do TJSP (AP. 0001741-12.2014.8.26.0220. Rel. Des. Salles Abreu. J. 16.12.2015. DJe 12.01.2016; AP. 0084374-08.2014.8.26.0050. Rel. Des. Ivan Sartori. J. 15.12.2015. DJe 18.12.2015; AP. 9000011-63.2005.8.26.0562. Rel. Des. Souza Nery. J. 11/12/2015. DJe 15.12.2015 e AP. 0068148-59.2013.8.26.0050. Rel. Des. Roberto Solimene. J. 06.08.2015. DJe 07.08.2015)." (TJ-SP; APL 3002237- 02.2012.8.26.0271; Ac. 10944399; Itapevi; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Airton Vieira; Julg. 31/10/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2788);

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Autoria e materialidade comprovadas. Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra da vítima, como elemento de prova, desde que não destoem do conjunto probatório e que não se encontrem nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes. Impossível a absolvição dos agentes quando as provas não deixam dúvidas quanto à autoria. REDUÇÃO DA PENA BASE. Possibilidade. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES/PERSONALIDADE/CONDUTA SOCIAL/OBJETO CRIME CARRO E CARGA. Possibilidade. REDUÇÃO DO AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA. Viabilidade. DIMINUIÇÃO DO ÍNDICE APLICADO PELAS CAUSAS DE AUMENTO. Possibilidade. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. Inviabilidade. DETRAÇÃO PENAL. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP; APL 0000851-90.2016.8.26.0224; Ac. 10801056; Guarulhos; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Paulo Rossi; Julg. 13/09/2017; DJESP 07/11/2017; Pág. 3133);

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PROVA. Vítima. Depoimento. Inexistindo qualquer razão mais firme para que delas se duvide, no julgamento de imputações de roubo deve a palavra das vítimas ser considerada como meio pleno e válido de prova, mormente quando sustentada ainda por outros momentos importantes de convencimento. Aliás, consoante entendimento da jurisprudência vigente, a palavra da vítima, nos crimes

patrimoniais, tem pleno valor, notadamente quando houver coerência com as demais provas dos autos. (TJ-SP; APL 0001071- 03.2016.8.26.0123; Ac. 10772719; Capão Bonito; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Sérgio Mazina Martins; Julg. 04/09/2017; DJESP 10/10/2017; Pág. 2945).

Ademais, em que pesem os argumentos da combativa defesa, não prospera a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico efetuado na Delegacia, visto que as formalidades previstas no art. 226 do CPP constituem mera recomendação, cuja inobservância não enseja automaticamente a nulidade do ato, conforme pacífico entendimento das Cortes Superiores.

Por conseguinte, não se trata de prova ilícita, até mesmo porque foi confirmada pela prova colhida em juízo. A vítima Renato, conforme já foi dito, reiterou em juízo o reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito. Além disso, os réus foram presos em flagrante pouco dias após o delito, quando praticavam um delito em tudo semelhante ao apurado nestes autos, fazendo uso da mesma moto, e contra uma vítima escolhida no site da OLX. Portanto, o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não é prova isolada nos autos, pois confirmada pelos demais elementos probatórios acima indicados.

Segue o entendimento do C. STJ:

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. (...). 2. Ainda que não apontada, efetivamente, nenhuma outra prova para dar suporte à acusação, a não ser o depoimento da vítima prestado no inquérito policial e ratificado em juízo, é plenamente admissível que, dependendo do contexto probatório produzido nos autos, desde que haja coerência e harmonia, essa prova seja utilizada validamente como fundamento único para condenar o réu. (...)" (STJHC nº 100.909/DF Rel. Min. LAURITA VAZ QUINTA TURMA DJe 08.05.2008);

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E EM JUÍZO. EVENTUAL NULIDADE DO INQUÉRITO QUE NÃO CONTAMINA O PROCESSO. PROVAS RENOVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Hipótese na qual as instâncias ordinárias destacaram que o reconhecimento fotográfico do paciente, que fora efetuado durante o inquérito, foi ratificado em juízo pessoalmente, tendo ele sido corroborado por outros elementos de convicção amealhados nos autos, sendo, portanto, descabido falar em nulidade da prova e, por consectário, em carência de elementos de convicção para a condenação do paciente ou em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. 4. "Prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Como é cediço, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio *pas de nullité sans grief*, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal" (HC nº 510.584/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019). 5. Nos moldes do entendimento consolidado esta Corte, eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dela decorrente, quando as provas são renovadas em juízo, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. 6. Agravo desprovido." (STJ AgRg no HC nº 462.030/SP 2018/0192458-3; Rel. Min. RIBEIRO DANTAS; QUINTA TURMA; j. 05.03.2020; DJe 13.03.2020).

A condenação, portanto, é medida de rigor.

Na dosimetria das penas, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

O acusado Charles Henrique Figueiredo, conforme certidão de fls. 88/96, possui

péssimos antecedentes, contando com condenações transitadas em julgado (autos n. 0007028-27.2012, 0009412-60.2012, 0011948-25.2004, e 0012492-47.2003), o que justifica a fixação da pena base em 1/4 acima do mínimo legal, perfazendo 05 anos de reclusão, e pagamento de 12 dias multa, diária no mínimo legal.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Por fim, presente a qualificadora do concurso de agentes, majoro a pena em 1/3, e a torno definitiva em 06 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 16 dias multa, diária no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena, em razão dos péssimos antecedentes do acusado (possui ao menos 5 condenações definitivas), deverá ser o fechado.

O réu Felipe Sousa Santos, por sua vez, também ostenta maus antecedentes, conforme certidão de fls. 97/100 (autos n. 0000095-10.2015), o que justifica a fixação da pena base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias multa, diária no mínimo legal.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes (a condenação de fls. 99, autos n. 1500117-18.2020 é por fato posterior).

Por fim, presente a qualificadora do concurso de agentes, majoro a pena novamente em 1/3, e a torno definitiva em 06 anos e 02 meses de reclusão, e pagamento de 14 dias multa, diária no mínimo legal.

O regime inicial também deverá ser o fechado, em razão dos maus antecedentes.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de:

A) condenar CHARLES JUSTINO FIGUEIREDO à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias multa, diária no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal;

B) condenar FELIPE SOUSA SANTOS à pena de 06 anos e 02 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias multa, diária no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal.

Os réus permaneceram presos durante o trâmite do processo, de modo que, uma vez condenados, não fazem jus ao direito de apelar em liberdade. Conforme consta, vinha praticando delitos patrimoniais em série, o que justifica a manutenção da prisão cautelar, para garantia da ordem pública.

Recomende-se.

Custas indevidas.

P R I

Rio Claro, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA